臺灣臺中地方法院公告（第二次拍賣）（稿）

發文日期：中華民國115年9月15日
發文字號：中院漢115司執蘭字第38240號

主旨：公告以現場投標方法拍賣本院115年度司執字第38240號債權人玉山商業銀行股份有限公司拍賣抵押物強制執行事件，債務人鄭瑋仁地政士即楊正如之遺產管理人所有不動產有關事項。

依據：強制執行法第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、拍賣最低價額、保證金金額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、投標日、時及場所：115年10月13日下午1時30分起將投標書暨保證金封存袋，投入本院民事執行處投開標室（任何一標櫃內）。

三、開標日、時及場所：115年10月13日下午2時30分在前開處所當眾開標。

四、其他有關事項：公告於本院網站並張貼於本院投標室公告欄及本院拍賣公告欄之「臺灣臺中地方法院不動產拍賣公告綜合事項」，債權人、債務人、投標(應買)人、優先承買權人及其他法律上利害關係人，務必詳細閱讀。

附表：

115年司執字038240號 財產所有人：鄭瑋仁地政士即楊正如之遺產管理人									
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)	保證金額(新臺幣元)
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺			
1	臺中市	清水區	武秀		1107-5	30.00	全部	556,000元	167,000元
	備考								
2	臺中市	清水區	武秀		1107-26	52.00	全部	964,000元	290,000元
	備考	分割自：同段1107-4地號。							
3	臺中市	清水區	武秀		1108-20	43.00	全部	796,000元	239,000元

	備考	

編號	建號	基地坐落 ---------- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺） 樓層面積合計	建物面積（平方公尺） 附屬建物主要建築材料及用途	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）	保證金額（新臺幣元）
1	556	臺中市清水區武秀段1107-26、1108-20地號 ---------- 臺中市清水區秀水里中社路46之54號	住商用、加強磚造、2層樓	一層：48.90 二層：66.66 騎樓：15.12 電梯樓梯間：6.14 合計：136.82		全部	1,588,000元	477,000元
	備考							
2	2500	臺中市清水區武秀段1107-3、1107-5、1107-26、1108-20地號 ---------- 臺中市清水區秀水里中社路46之54號	2層加強磚造、鐵架造、烤漆板頂；住宅用	一層：25.36 二層：25.36 三層：53.52 合計：104.24	雨遮52.66	全部	1,210,000元	363,000元
	備考	本建物係建號556主建物增建部分，本建物總面積156.9平方公尺，其中6.70平方公尺占用鄰地。						
點交情形		點交否：點交						
使用情形		如附註。						
備註		一、上開不動產5宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：5,114,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：1,535,000元。 四、本件抵押權於拍定後塗銷之。 五、據查封筆錄及清水分局函文記載，本件拍賣建物曾於112年12月10日發生非自然死亡事件(債務人楊正如自殺於內)即俗稱之「凶宅」，自斯時起即無人居住，僅有債務人之家屬偶爾會出入拿取物品，投標人應自行考量上情審慎投標，本件拍定後點交之。 六、本件拍賣三筆土地均含有部分法定空地，有關其使用上之限制，請投標人自行查閱相關法規並審慎投標。 七、本件暫編第2500建號之建物，係第556建號主建物之增建部分，未辦理建築物所有權第一次登記且無獨立出入口，拍定後拍定人不能持本院核發之權利移轉證書辦理所有權移轉登記，當事人及拍定人亦不得以面積不符，請求增減價金或撤銷拍定；且該建物部分占用1107-3地號鄰地，若該建物經建築主管機關認定為違章建築，或經鄰地所有人訴請拆屋還地，拍定人應自行承擔受拆除之危險，請投標人注意。 八、至有無海砂屋、輻射屋、地震、火災、嚴重漏水等其他足以影響交易之情事，則未據債權人或鄰里提及，惟實際上是否有海砂屋、輻射屋、地震、火災、嚴重漏水等其他足以影響交易之情事，應買人於投標前仍應自行查明，審慎投標，以免受損，若拍賣標的有上述足以影響拍賣標的之情事，請關係人儘速檢附相關證明資料陳報法院，以供法院即時審酌。另依強制執行法第69條之規定，拍賣物買受人就物之瑕疵本無擔保請求權，不得於拍定後據此請求撤銷拍定。						

函 稿 代 碼：5.15.2 拍賣公告（第2次拍賣）（現場投標）（強81）
股　　別：蘭股
擬　　判：擬　　判

民事執行處
司法事務官　張嘉崴